

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 486/2534 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
สวรรคโลก

โจทก์

นาย วินิจ สุวรรณตระ กุล

จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502
มาตรา 4

จำเลยเป็นหัวหน้าแผนกการเงินของธนาคาร มีหน้าที่เก็บรักษาเงินเมื่อถูก
ตรวจสอบพบว่าเงินหายก็ยอมรับว่าเป็นผู้ยกยอกเงินที่เก็บรักษาไว้ไปในทันทีและ
โดยสมัครใจ ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะฟังได้แล้วว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า ธนาคารกรุงไทย จำกัด ผู้เสียหาย เป็นรัฐวิสาหกิจเมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2529 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2530 ทั้งเวลากลางวันและกลางคืนต่อเนื่อง
กัน จำเลยซึ่งเป็นพนักงานของผู้เสียหายเป็นหัวหน้าแผนกการเงิน มีหน้าที่เก็บรักษา
ควบคุมดูแลเงินสดของผู้เสียหาย สาขาสวรรคโลก ได้เบียดบังยกยอกเอาเงินสด
จำนวน 526,348บาท ของผู้เสียหายซึ่งเก็บรักษาอยู่ ที่สาขาสวรรคโลกไปโดยทุจริต
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วย
งานของรัฐ พ.ศ. 2502 มาตรา 3, 4 กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวนดังกล่าวแก่ผู้
เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 มาตรา 4 จำคุก 6 ปี คำรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 526,348 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยเป็นหัวหน้าแผนกการเงินของผู้เสียหาย สาขาสวรรคโลก มีหน้าที่เก็บรักษาควบคุมดูแลรักษาเงินสดของผู้เสียหายสาขาสวรรคโลก เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2530 คณะผู้ตรวจสอบของผู้เสียหายตรวจพบว่าเงินสดของผู้เสียหายสาขาสวรรคโลกขาดบัญชีไปจำนวน 526,348 บาท จำเลยยอมรับว่ายักยอกเงินของผู้เสียหายและบันทึกปากคำเอกสารหมาย จ.4 ไว้ซึ่งมีข้อความตรงตามที่จำเลยให้ปากคำ ที่จำเลยอ้างว่าคำรับสารภาพของจำเลยตามเอกสารหมาย จ.4 เกิดจากการให้สัญญาและการหลอกลวงไม่ได้กระทำโดยสมัครใจของจำเลยนั้นขัดต่อเหตุผลไม่น่าเชื่อและวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นหัวหน้าแผนกการเงิน มีหน้าที่เก็บรักษาเงินเมื่อถูกตรวจสอบพบว่าเงินหายก็ยอมรับว่าเป็นผู้ยักยอกเงินที่เก็บรักษาไว้ในทันที ย่อมเป็นการเพียงพอที่จะรับฟังได้แล้วว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>